Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Samsul Huda Bin Mudaim (alm)**;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 15 November 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Bogangin I No.20 RT./RW.001/005 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang–Kota Surabaya ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 ;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023 ;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya : Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Yunianika Ajinignrum, S.H., Muhammad Faiz, S.H., Wahyu Eka Purnama, S.H., M. Ali Wafa, S.H., M.H., dan Rusman Hadi, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor : 270/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan NOMOR REG. PERK.: PDM- 64 / M.5.10 / Enz.2 / 01 /2023 tanggal 16 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HUDA Bin MUDAIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - ✓1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna gold;
   - ✓1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,68 gram (ditimbang dengan plastiknya;
   - ✓1 (satu) poket sabu dikemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,35 gram (ditimbang dengan plastiknya);
   - ✓1 (satu) poket sabu dikemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,31 gram (ditimbang dengan plastiknya);
   - ✓1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,39 gram (ditimbang dengan plastinya);
   - ✓1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menjatuhkan Hukuman Yang Seringan – Ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa SAMSUL HUDA Bin MUDAIM (Alm) telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Sehingga dalam keyakinan kami Tuntutan Jaksa kepada Terdakwa 8 (Delapan) tahun, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsider 4 (Empat) bulan penjara sangat berat. Mohon diberikan keringanan hukuman. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-64/M.5.10/Enz.2/01/2023 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SAMSUL HUDA Bin MUDAIM (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Kedurus Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya***, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TONI sebanyak 15 (lima belas) poket pahe dan supra dengan total harga Rp. 2.500.000,- (dua juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya terdakwa menelepon ke Sdr. TONI untuk memesan /membeli sabu, selanjutnya setelah disetujui / disepakati antara terdakwa dengan Sdr. TONI, selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. TONI, kemudian setelah transferan diterima oleh Sdr. TONI lalu Sdr. TONI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan lokasi mengambil sabu tersebut dengan cara diranjau, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan lokasi ranjauan, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa jual atau terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau teman-temannya yang sudah terdakwa kenal;

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) poket masih terdakwa simpan karena belum laku dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut per poketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Bogangin I / 20 Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓5 (lima) poket / bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat masing-masing 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - ✓HP merk Oppo warna Gold dengan nomor panggil : 082125374689;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10173/NNF/2022 tanggal 08 November 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

➢21362/2022/NNF.- s.d. 21366/2022/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,785 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAMSUL HUDA Bin MUDAIM (Alm)** pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Bogangin I / 20 Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓5 (lima) poket / bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat masing-masing 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - ✓HP merk Oppo warna Gold dengan nomor panggil : 082125374689;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10173/NNF/2022 tanggal 08 November 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 21362/2022/NNF.- s.d. 21366/2022/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,785 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fabian Lasadewa Kuncoro, S.H., yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DEDY TRIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Bogangin I / 20 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 5 (lima) poket / bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat masing-masing 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

✓ HP merk Oppo warna Gold dengan nomor panggil : 082125374689;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di daerah Kedurus Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TONI sebanyak 15 (lima belas) poket pahe dan supra dengan total harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya terdakwa menelepon ke Sdr. TONI untuk memesan /membeli sabu, selanjutnya setelah disetujui / disepakati antara terdakwa dengan Sdr. TONI, selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. TONI, kemudian setelah transferan diterima oleh Sdr. TONI lalu Sdr. TONI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan lokasi mengambil sabu tersebut dengan cara diranjau, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan lokasi ranjauan, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa jual atau terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau teman-temannya yang sudah terdakwa kenal dan terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) poket masih terdakwa simpan karena belum laku dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut per poketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Dedy Triyanto, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Bogangin I / 20 Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 5 (lima) poket / bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat masing-masing 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - ✓ HP merk Oppo warna Gold dengan nomor panggil : 082125374689;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di daerah Kedurus Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TONI sebanyak 15 (lima belas) poket pahe dan supra dengan total harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya terdakwa menelepon ke Sdr. TONI untuk memesan /membeli sabu, selanjutnya setelah disetujui / disepakati antara terdakwa dengan Sdr. TONI, selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. TONI, kemudian setelah transferan diterima oleh Sdr. TONI lalu Sdr. TONI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan lokasi mengambil sabu tersebut dengan cara diranjau, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan lokasi ranjauan, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa jual atau terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau teman-temannya yang sudah terdakwa kenal dan terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) poket masih terdakwa simpan karena belum laku dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut per poketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal/membenarkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Samsul Huda Bin Mudaim (alm);

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO dan saksi DEDY TRIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Bogangin I / 20 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 5 (lima) poket / bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat masing-masing 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - ✓ HP merk Oppo warna Gold dengan nomor panggil : 082125374689;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di daerah Kedurus Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TONI sebanyak 15 (lima belas) poket pahe dan supra dengan total harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya terdakwa menelepon ke Sdr. TONI untuk memesan /membeli sabu, selanjutnya setelah disetujui / disepakati antara terdakwa dengan Sdr. TONI, selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. TONI, kemudian setelah transferan diterima oleh Sdr. TONI lalu Sdr. TONI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan lokasi mengambil sabu tersebut dengan cara diranjau, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan lokasi ranjauan, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa jual atau terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau teman-temannya yang sudah terdakwa kenal dan terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) poket masih terdakwa simpan karena belum laku dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut per poketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna gold;
- 1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,68 gram (ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) poket sabu dikemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,35 gram (ditimbang dengan plastiknya);
- 1 (satu) poket sabu dikemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,31 gram (ditimbang dengan plastiknya);
- 1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,39 gram (ditimbang dengan plastinya);
- 1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10173/NNF/2022 tanggal 08 November 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 21362/2022/NNF.- s.d. 21366/2022/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,785 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di daerah Kedurus Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TONI sebanyak 15 (lima belas) poket pahe dan supra dengan total harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya terdakwa menelepon ke Sdr. TONI untuk memesan /membeli sabu, selanjutnya setelah disetujui / disepakati antara terdakwa dengan Sdr. TONI, selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. TONI, kemudian setelah transferan diterima oleh Sdr. TONI lalu Sdr. TONI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan lokasi mengambil sabu tersebut dengan cara diranjau, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan lokasi ranjauan, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa jual atau terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau teman-temannya yang sudah terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) poket masih terdakwa simpan karena belum laku dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut per poketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Bogangin I / 20 Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓5 (lima) poket / bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat masing-masing 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

✓HP merk Oppo warna Gold dengan nomor panggil : 082125374689;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10173/NNF/2022 tanggal 08 November 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 21362/2022/NNF.- s.d. 21366/2022/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,785 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *"setiap orang"* adalah termasuk badan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Samsul Huda Bin Mudaim (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga meyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di daerah Kedurus Surabaya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TONI sebanyak 15 (lima belas) poket pahe dan supra dengan total harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya terdakwa menelepon ke Sdr. TONI untuk memesan /membeli sabu, selanjutnya setelah disetujui / disepakati antara terdakwa dengan Sdr. TONI, selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. TONI, kemudian setelah transferan diterima oleh Sdr. TONI lalu Sdr. TONI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan lokasi mengambil sabu tersebut dengan cara diranjau, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan lokasi ranjauan, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan langsung terdakwa jual atau terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau teman-temannya yang sudah terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) poket masih terdakwa simpan karena belum laku dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut per poketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Bogangin I / 20 Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓5 (lima) poket / bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat masing-masing 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- ✓HP merk Oppo warna Gold dengan nomor panggil : 082125374689;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10173/NNF/2022 tanggal 08 November 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 21362/2022/NNF.- s.d. 21366/2022/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,785 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum (kasus Penggelapan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal–pasal dalam KUHAP. serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Huda Bin Mudaim (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Samsul Huda Bin Mudaim (alm)** dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) Tahun** denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa :
   - ✓1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna gold;
   - ✓1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,68 gram (ditimbang dengan plastiknya;
   - ✓1 (satu) poket sabu dikemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,35 gram (ditimbang dengan plastiknya);
   - ✓1 (satu) poket sabu dikemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,31 gram (ditimbang dengan plastiknya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,39 gram (ditimbang dengan plastinya);
- ✓1 (satu) poket sabu di kemas dalam plastik klip kecil berat kurang lebih 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Kamis, tanggal : 2 Maret 2023** oleh kami **: Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H** Sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum** masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **: Sutris, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan di dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara via video teleconference;

Hakim Anggota Majelis	Hakim / Ketua Majelis tsb,
Erintuah Damanik, S.H., M.H	**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H**
Slamet Suripto, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)